# 3.3 – LES MISSIONS RELATIVES A LA GESTION FISCALE

## LA GESTION DES IMPÔTS DES PARTICULIERS

### ❖ DESCRIPTION DES PRINCIPALES MISSIONS

#### ► Des travaux de gestion de masse, rythmés par deux grandes campagnes

Le calcul et le recouvrement des impôts des particuliers sont assurés :

- de manière prépondérante, dans une structure unique, le Service des impôts des particuliers (SIP) ;
- de façon complémentaire, dans les trésoreries, dans le cadre de l'accueil fiscal de proximité des usagers et le recouvrement.

Ces travaux de gestion concernent essentiellement l'impôt sur le revenu (39,9 millions de foyers fiscaux dont 17,6 imposés pour un montant de 99,8 Md€), la taxe d'habitation liée à la contribution à l'audiovisuel public (3 Md€ et 3,7 Md€ soit 6,7 Md€), les taxes foncières (43,7 Md€) et l'impôt sur la fortune immobilière (2,1 Md€)[31].

La relation avec les usagers particuliers est rythmée par deux grands pics d'activité : la campagne d'impôt sur le revenu, en avril-mai-juin, et la campagne des avis d'impôt sur le revenu et d'impôts locaux, qui s'étale d'août à décembre, selon les impôts.

**EN SAVOIR PLUS**

Les directions peuvent s'appuyer sur des notes régulières de cadrage des travaux : note d'organisation de la campagne de recueil des informations destinées à la déclaration préremplie, note d'organisation de la campagne déclarative des revenus, note de campagne des avis des impôts des particuliers.
En fonction de l'actualité, des FAQ sont également mises à disposition du réseau sur ULYSSE / Fiscalité (particuliers et recouvrement) et sur Nausicaa.

#### ► L'accueil des usagers au sein des SIP

Le SIP permet à l'usager de voir l'ensemble de sa demande traitée en un lieu unique. Sa création facilite donc grandement la lisibilité et la compréhension de l'administration fiscale. Il permet au contribuable de n'avoir qu'une seule démarche à accomplir, quel que soit l'objet de sa demande.

#### ► Le Prélèvement à la source (PAS)

La réforme du Prélèvement à la source, mise en œuvre depuis le 1er janvier 2019, est une réforme de simplification qui a permis de rendre le recouvrement de l'impôt sur le revenu contemporain de la perception des revenus correspondants, en mettant fin au décalage qui prévalait antérieurement.

L'impôt s'adapte désormais à la situation réelle des usagers, qui n'ont plus à constituer une épargne de précaution pour payer l'impôt dû au titre de l'année précédente, ce qui peut s'avérer délicat en cas de baisse importante de revenus, en particulier pour les ménages les plus modestes (par exemple lors d'un départ à la retraite, en cas de chômage).

31 Chiffres issus du cahier statistique 2021.

Trois ans après sa mise en œuvre, le PAS est un succès. Depuis son entrée en vigueur, l'avancement du projet a été nominal à toutes les phases. Les employeurs ont été au rendez-vous, ce qui s'est traduit par un très bon civisme fiscal et un très faible taux de défaillance déclarative de leur part[32]. Les contribuables, qui se sont globalement très bien appropriés la réforme, portent un jugement très positif sur le PAS[33].

Les prélèvements contemporains s'effectuent désormais tout au long de l'année :

- d'une part, par les tiers collecteurs (employeurs, caisses de retraite, Pôle emploi, etc), qui prélèvent directement l'impôt sur les revenus des usagers et reversent les montants ainsi prélevés à la DGFiP ;
- d'autre part, pour les revenus sans tiers identifié (revenus fonciers, revenus des travailleurs indépendants BIC/BNC/BA), par prélèvement mensuel ou trimestriel réalisé directement par la DGFiP sur le compte bancaire des contribuables concernés.

#### ◇ Les tiers déclarants et la campagne de collecte des informations

• *Pour les employeurs privés*

Les principes suivants sont appliqués:

- depuis le 1er janvier 2017, les employeurs privés sont tenus de remplir mensuellement leurs obligations déclaratives sociales via la Déclaration sociale nominative (DSN), en remplacement notamment de la Déclaration annuelle des données sociales (DADS-U et fichiers bilatéraux). Ce sont les données portées par la DSN qui permettent le pré-remplissage de la déclaration de revenus ;
- le déploiement de la DSN dans le secteur privé est désormais généralisé (en dehors de situations très résiduelles) : elle est le seul canal de transmission des données de droit commun pour tous les employeurs du secteur privé, et le dépôt d'une Déclaration annuelle des données sociales unifiée n'est possible que dans des cas limitativement énumérés ;
- conformément à l'article 89 A du Code général des impôts (CGI), les déclarations doivent être transmises par les tiers déclarants à la DGFiP par voie électronique. Ainsi, sauf cas particuliers, tout dépôt de déclaration au format papier devra être refusé par les correspondants tiers déclarants, lesquels inviteront les déclarants concernés à réaliser un dépôt électronique.

• *Pour les employeurs publics et les verseurs de revenus de remplacement*

Depuis le 1er janvier 2019, les employeurs publics et les verseurs de revenus de remplacement qui sont tenus d'effectuer la retenue à la source déclarent, chaque mois, à la DGFiP les informations relatives aux montants prélevés sur les revenus versés à chaque bénéficiaire via une déclaration PASRAU (prélèvement à la source revenus autres).

La Déclaration sociale nominative (DSN) – est un fichier mensuel, produit à partir de la paie, destiné à communiquer les informations nécessaires à la gestion de la protection sociale des salariés aux organismes et administrations concernés. Elle permet de remplacer l'ensemble des déclarations périodiques ou événementielles et diverses formalités administratives adressées jusqu'à présent par les employeurs à une diversité d'acteurs (CPAM, Urssaf, AGIRC ARRCO, Organismes complémentaires, Pôle emploi, DGFiP, Caisses régimes spéciaux, etc.).

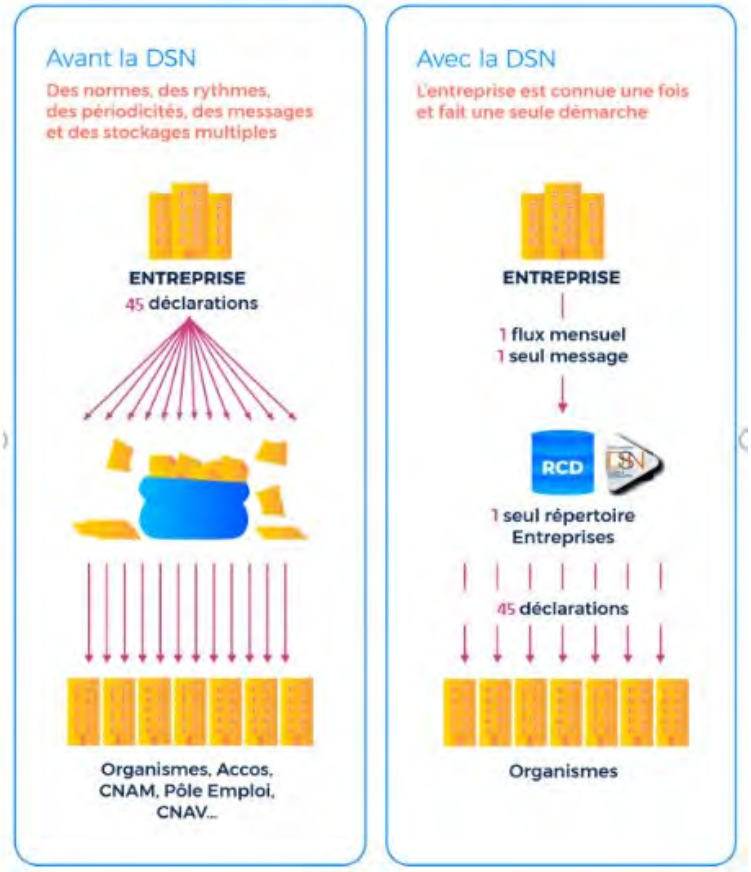
Les données transmises dans la DSN mensuelle sont le reflet de la situation d'un salarié au moment où la paie a été réalisée. En complément, la déclaration relate les évènements survenus

32 Le taux de civisme fiscal des employeurs (déclarations effectivement déposées rapportées aux déclarations attendues) s'élève à 97,4 % en 2021, soit un taux de défaillance de 2,6 %.

33 D'après un sondage réalisé début 2021, 82 % des Français ne souhaitent pas revenir au système antérieur.

dans le mois (maladie, maternité, changement d'un élément du contrat de travail, fin de contrat de travail) ayant eu un impact sur la paie.

La DSN repose sur la transmission unique, mensuelle et dématérialisée des données issues de la paie et sur des signalements d'événements.




La Déclaration sociale nominative (DSN) remplace la déclaration annuelle de données sociales unifiée (DADS-U) dans la plupart des entreprises. Cependant, certains employeurs doivent continuer à souscrire la DADS-U.

Il s'agit :
- des employeurs souscrivant la DSN mais employant des populations hors périmètre DSN (exemples : marins-pêcheurs, dockers, fonctionnaires en détachement auprès d'un établissement privé...) ;
- des établissements souscrivant la DSN n'ayant pas pu transmettre, dans la déclaration, les données des Organismes complémentaires (OC) : mutuelle, assurance ou institution de prévoyance.

La déclaration PASRAU a été créée dans le cadre des travaux relatifs à la mise en oeuvre du prélèvement à la source pour les collecteurs hors champ de la DSN. Cette déclaration PASRAU, fondée sur la norme Norme d'échange optimisée pour les revenus autres (NEORAU), complète

donc la DSN fondée sur la norme d'échange optimisée des données sociales (NEODeS) pour les revenus de remplacement et les revenus d'activité hors champ de la DSN jusqu'au 1er janvier 2022. Depuis cette date, l'ensemble des traitements et salaires a intégré le vecteur DSN.
La déclaration PASRAU, qui constitue le support du prélèvement à la source de l'impôt sur les revenus de remplacement (pensions de retraite, indemnités journalières de maladie, allocations chômage…), a été enrichie en 2020 de nouvelles informations (notamment sur le type de revenu versé). Cela permet d'en faire, à court terme, le vecteur de collecte des montants imposables relatifs aux revenus de remplacement, en lieu et place des collectes bilatérales jusqu'alors utilisées.

#### ◇ L'accompagnement des usagers

L'accompagnement des usagers dans l'appropriation de la réforme a constitué un élément primordial dans la réussite de l'entrée en vigueur du PAS. Ainsi, les services déconcentrés de la DGFiP restent fortement mobilisés pour répondre aux questions des usagers et assurer la meilleure qualité de service possible, en particulier durant les périodes de campagne déclarative des revenus et d'émission des avis d'imposition, mais également durant toute l'année, pour assister les usagers dans l'utilisation du service « Gérer mon prélèvement à la source » (GestPAS), par lequel ils signalent leurs changements de situation (familiale, niveau de revenus) au plus près de leur survenance. Ainsi, durant l'année 2019, plus de 8 millions d'actions ont été enregistrées via le service « Gérer mon prélèvement à la source », dont 6 millions ont été réalisées par les usagers eux-mêmes (le reliquat ayant été généré par les agents des finances publiques à la suite d'un contact avec l'usager). En 2020, 6,3 millions d'actions ont été enregistrées dans l'application GestPAS, dont 5,6 millions (89 %) effectuées par les usagers eux-mêmes, ce qui constitue un progrès par rapport à 2019, signe d'une meilleure appropriation du dispositif par les usagers. Près de 3 millions d'actions ont porté, en 2020, sur la modulation du taux ou des acomptes.

#### ◇ La déclaration automatique

Depuis la mise en œuvre du PAS, l'ensemble des montants prélevés pendant l'année de réalisation des revenus est indiqué sur la déclaration de revenus pré-remplie des usagers, qui sont invités à vérifier ces informations et la correcte prise en compte des montants déjà prélevés, en contrôlant la cohérence des éléments pré-remplis par rapport aux bulletins de paie ou récapitulatifs annuels mis à disposition par les employeurs ou autres verseurs de revenus.

Les obligations déclaratives ont été simplifiées par la mise en place, depuis 2020, de la déclaration automatique. Les contribuables éligibles qui ont constaté que les informations de revenus et charges connues de l'administration fiscale présentées dans leur déclaration pré-remplie sont correctes et exhaustives, n'ont plus à déposer leur déclaration de revenus. Leur impôt est alors calculé automatiquement sur la base des informations connues. Ils reçoivent, au cours de l'été, leur avis d'impôt correspondant. Le succès de ce dispositif s'est confirmé en 2021, avec 11,1 millions de foyers bénéficiaires contre 10,7 millions en 2020, qui ont ainsi été dispensés de déposer leur déclaration de revenus.

Les avis d'impôt adressés aux contribuables tiennent compte désormais des montants prélevés au cours de l'année par les collecteurs et la DGFiP au titre du PAS. Leur présentation a été revue de manière substantielle dans le cadre de la réforme, afin de mettre en exergue les informations importantes, notamment l'éventuel montant restant à payer ou remboursé et d'identifier distinctement le montant de l'impôt. En outre, les informations utilisées par certains organismes pour l'octroi de prestations (revenu fiscal de référence et nombre de parts) figurent dès la première page de l'avis, facilitant ainsi leur utilisation.

Un foyer sera éligible à la déclaration automatique :
- s'il a été taxé au titre des revenus N-1 ;
- si la taxation a été réalisée exclusivement sur la base de codes revenus pré-remplissables, nonobstant l'existence de charges ou de dépenses ;

- et sous réserve d'exclusions additionnelles.

#### ◇ La généralisation du crédit d'impôt des services à la personne à partir de 2022

Dans le prolongement de la logique du PAS, le Crédit d'impôt services à la personne (CI SAP) des dépenses réalisées par les ménages a également été rendu contemporain depuis le début de l'année 2022. Ce chantier constitue le volet fiscal du projet qui vise à faire bénéficier immédiatement les ménages des aides sociales et fiscales auxquelles ils ont droit dans le secteur des aides à la personne. Ces aides étaient jusqu'alors versées par des financeurs différents, selon des calendriers non coordonnés, et après la réalisation par les ménages des dépenses correspondantes. L'objectif est de permettre aux usagers de percevoir de manière immédiate une avance sur l'ensemble des aides aux services à la personne dont ils bénéficient, au lieu de devoir supporter la dépense complète avant d'obtenir les prestations sociales correspondantes, en différé, dans les mois qui suivent, et le crédit d'impôt l'année suivante. Ainsi, la dépense engagée sera directement diminuée des aides sociales et fiscales auquel le particulier a droit, et ce dernier n'aura plus qu'à régler le montant « net » restant à sa charge. Une expérimentation de ce dispositif, prévue et encadrée par la Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) 2020, avait été mise en œuvre dès septembre 2020 pour une soixantaine de bénéficiaires dans le département du Nord et la ville de Paris. Son périmètre s'est progressivement élargi, pour être étendu, en juin 2021, à tous les particuliers-employeurs utilisateurs de « CESU+ » résidant dans le département du Nord ou la ville de Paris.

## Organisation

### ► Au niveau central

La sous-direction GF-1 est chargée de l'animation et du pilotage de la gestion des impôts des particuliers :

- le bureau GF-1A est responsable de l'organisation, de l'animation et du bilan des campagnes d'assiette et de recouvrement des principaux impôts des particuliers. Il s'occupe également de la collecte des données permettant la déclaration pré-remplie, de même que la conception du moteur de calcul de l'Impôt dur le revenu (IR) pour la taxation primitive ;
- le bureau GF-1B est le bureau assurant la maîtrise d'ouvrage (MOA) des applications d'assiette (ILIAD) et de recouvrement forcé (RAR et SIRIUS REC) des impôts des particuliers. Il assure également la gestion de l'assiette, du contentieux et du recouvrement forcé des impôts des particuliers. Le bureau GF-1B est par ailleurs MOA des référentiels FIP et TOPAD. Il est enfin pilote en matière de taxes d'habitation [TH, CAP, Taxe sur les logements vacants (TLV), Taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV)], de taxe de balayage et de taxes foncières.

### ► Au niveau local

La vocation du Service des impôts des particuliers (SIP) est d'offrir à l'usager un accueil au guichet polyvalent sur les sujets d'assiette et de recouvrement des impôts dont il a la charge. Deux types d'accueil sont assurés au sein du SIP : l'accueil généraliste et l'accueil spécialisé.

L'accueil généraliste permet de répondre à la plupart des demandes courantes des usagers :

- remise de documents : imprimés, documentation, formulaires relatifs aux délais de paiement, copies d'avis d'impôts ;
- réponses rapides à des questions fiscales, foncières, de recouvrement et sur les moyens de paiement dématérialisés (promotion du compte fiscal en ligne) ;
- réalisation d'actes de gestion simples : non prise en compte d'un enfant à charge dans l'IR, paiement par carte bancaire d'un impôt, enregistrement d'un changement d'adresse, traitement d'un délai de paiement ;

- orientation des usagers vers d'autres services administratifs présents sur le site ou tout autre lieu.

Les questions qui, en raison de leur complexité ou de leur durée de traitement, ne peuvent pas être résolues au niveau de l'accueil généraliste sont traitées dans le cadre de l'accueil spécialisé. Il est assuré dans le respect de la dominante métier des agents qui l'exercent (assiette ou recouvrement).

#### ◇ L'assiette

La gestion de l'impôt sur le revenu et de la Taxe d'habitation (TH) constitue la tâche essentielle en matière d'assiette.

Il s'agit notamment de :

- procéder à la validation ou à la saisie de l'ensemble des déclarations 2042 (IR et IFI) souscrites par les usagers ;
- retraiter certaines déclarations en ligne ;
- mettre à jour les changements d'occupation des locaux d'habitation.

L'objectif consiste à prendre en compte la majorité des usagers afin qu'ils s'acquittent au 15 septembre du solde de l'IR et au 15 novembre de la contribution à l'audiovisuel public et de la taxe d'habitation.

En cas de non-respect de leurs obligations déclaratives, les contribuables défaillants sont relancés en septembre.

La question de la taxe foncière consiste en la surveillance des changements affectant les immeubles bâtis ou non bâtis des particuliers, l'évaluation des locaux d'habitation et des terrains servant de base aux impôts locaux.

#### ◇ Le recouvrement

Le secteur recouvrement est chargé du recouvrement de l'impôt ainsi que de la tenue de la comptabilité.

Il existe deux phases en matière de recouvrement :

- le recouvrement amiable, qui vise à permettre le paiement spontané des impôts directs des particuliers avant l'engagement de toute procédure de poursuite ;
- le recouvrement forcé, qui consiste dans la mise en œuvre des actions et procédures visant à recouvrer les sommes dues après le basculement en « reste à recouvrer » (sommes non payées à la date limite de paiement sur les impôts directs par les particuliers). Le service du recouvrement engage donc des poursuites (saisies administratives à tiers détenteur auprès des employeurs, des banques, des tiers, saisies mobilières ou immobilières…).

#### ◇ La caisse

Le SIP encaisse les recettes dues au titre des impôts directs des particuliers. Le paiement en numéraire est limité à 300 euros maximum.

Gérant des deniers publics, le SIP est un poste comptable à part entière : on y réalise un arrêté comptable quotidien, mensuel et annuel. La tenue de la comptabilité n'est pas effectuée par le caissier, mais par un agent spécifiquement attaché à cette fonction.

## Outils

Les applications utilisées dans la sphère des impôts des particuliers sont les suivantes :

### ILIAD

C'est l'application de gestion de l'assiette et du contentieux de l'IR, de l'IFI, de la TH, de la CAP, de la TLV et de la THLV déclinée en ILIAD IR-TH, ILIAD Contentieux et ILIAD Impositions supplémentaires.

### REC

REC est utilisé pour la gestion du recouvrement amiable des impôts sur rôles.

### SISPEO

Cet outil est utilisé pour la gestion des délais de paiement pendant la phase de recouvrement amiable des impôts sur rôle.

### RAR

RAR est utilisé pour la gestion du recouvrement forcé des impôts des particuliers.

### SIRIUS REC

SIRIUS REC est utilisé pour le suivi et le pilotage du recouvrement forcé des impôts des particuliers (application de requêtage).

### GESTPAS

GESTPAS est l'application de gestion du Prélèvement à la source.

## LES GRANDS PROJETS

### Étendre le périmètre des informations pré-remplies

À la suite de la mise en place du PAS et de la déclaration automatique, dans un souci constant de simplification de la déclaration de revenus au bénéfice de l'usager, l'administration fiscale souhaite poursuivre dans les prochaines années l'extension du périmètre des informations pré-remplies dans la déclaration de revenus. Ainsi, la possibilité d'y faire figurer les dons réalisés est en cours d'expertise, en collaboration avec les représentants des associations et fondations concernées. L'amélioration progressive de l'exhaustivité des informations préremplies aura pour conséquence directe de permettre à davantage d'usagers de profiter de la déclaration automatique.

# LA GESTION DES IMPÔTS DES PROFESSIONNELS

## ◆ DESCRIPTION DES PRINCIPALES MISSIONS

### ► Le périmètre de la mission

La DGFiP assure la gestion, le calcul de l'assiette, le recouvrement (amiable et forcé) et le contentieux de l'ensemble des impôts des professionnels. On distingue les impôts d'État des impôts directs locaux. D'autres missions diverses relèvent aussi de la sphère des professionnels telles que la tutelle de l'ordre des experts-comptables et le suivi des Organismes agréés (OGA).

### ► Les impôts professionnels d'État

Il s'agit notamment de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de l'Impôt sur les sociétés (IS), des revenus catégoriels (BIC[34], BNC[35], BA[36], RF[37]), des taxes assises sur les salaires, de la Taxe sur les véhicules de société (TVS), des Taxes sur les conventions d'assurance (TSCA). Ces impôts sont tous auto-liquidés (déclarés, calculés et acquittés par l'entreprise).

7 558 782 entreprises sont imposables à la TVA. Les recettes totales de la TVA s'élèvent à 242 876 millions d'euros.

2 849 947 entreprises imposables à l'impôt sur les sociétés génèrent 74 479 millions d'euros de recettes au profit de l'État.

### ► Les impôts directs locaux des professionnels

Il s'agit de la Contribution économique territoriale (CET), composée de la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la Cotisation foncière des entreprises (CFE), de l'Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) et de la Taxe foncière (TF). Ces impôts sont soit calculés par la DGFiP (CFE, IFER, TF), soit autoliquidés par les entreprises (CVAE). Ils sont collectés et redistribués aux collectivités locales par la DGFiP. Par ailleurs, certaines données d'assiette et de recouvrement sont également annuellement transmises aux collectivités locales concernées et à certains organismes attributaires d'utilité publique.

La CVAE a permis d'encaisser 9 083 millions d'euros de recettes en 2021, contre 16 129 millions en 2019.

5 757 132 avis d'imposition CFE + taxes annexes + IFER ont été émis en 2021, pour un montant de 10 170 millions d'euros de recette.

### ► Les téléprocédures

L'offre de service à destination des usagers professionnels est quasiment totalement dématérialisée. Cette action est relayée au sein des directions par les Services des impôts des entreprises (SIE) et les Centres de Contact des professionnels, mais également par les correspondants téléprocédures départementaux et régionaux, qui constituent un relais essentiel pour l'administration centrale.

34 Bénéfices industriels et commerciaux.
35 Bénéfices non commerciaux.
36 Bénéfices agricoles.
37 Revenu foncier

Les professionnels peuvent déclarer et payer la TVA, déposer des demandes de remboursement de crédit de TVA et payer l'impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires (TS), les prélèvements et retenues sur les revenus de capitaux mobiliers (RCM), la CVAE, la CFE et la TF, déposer leur déclaration de résultats et ses annexes selon deux procédures :

- en utilisant les services en ligne sur le site impots.gouv.fr, le professionnel effectue lui-même ses déclarations et ses paiements en ligne, dans son espace professionnel (Professionnels > Mon espace professionnel) ;
- en mode EDI (Échange des données informatisé), les démarches sont effectuées par l'intermédiaire d'un « partenaire EDI » (comptable ou prestataire) qui transmet à l'administration fiscale les données déclaratives et de paiement des impôts professionnels pour le compte de l'entreprise.

Du fait de leur généralisation, les téléprocédures sont devenues le canal principal d'échanges entre les redevables et l'administration fiscale.

L'obligation de recours aux téléprocédures professionnelles s'applique désormais à toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition et concerne :

- la télédéclaration et le télépaiement des revenus catégoriels, de la TVA, de l'IS, de la TS, des RCM et de la CVAE[38]. La dématérialisation concerne également les flux sortants : les entreprises soumises à l'IS peuvent obtenir, à partir de leur compte fiscal, des attestations de régularité fiscale et de résidence fiscale ;
- le télépaiement pour la CFE, l'IFER et la TF.

Ces obligations sont accompagnées systématiquement d'actions de communication ciblées (courriels personnalisés, communiqués de presse, échanges avec les partenaires institutionnels comme l'Ordre des experts comptables, le CNUPRO, etc).

Les DR/DDFiP peuvent également intervenir auprès des différents publics concernés (experts-comptables, organismes agréés…) à l'occasion de l'organisation de salons ou congrès ainsi que lors de la réunion des Comités locaux d'usagers professionnels (CLUPRO).

De même, afin d'accompagner les petites entreprises dans la transition numérique, des postes informatiques sont mis à disposition des usagers professionnels dans les SIE pour les guider dans leurs démarches, lorsque celles-ci ne sont pas familiarisées avec les téléprocédures.

Enfin, les mesures de tolérance qui subsistaient en matière de recours aux téléprocédures vis-à-vis des collectivités locales ont été supprimées. La note n° 2014-10-11169 du 17 septembre 2015[39] précise les conditions de cette suppression ainsi que le mode opératoire permettant aux collectivités locales et à leurs comptables de recourir aux téléprocédures pour les impôts professionnels.

#### ► Les autres missions relevant de la sphère de la gestion fiscale des professionnels

La Direction des grandes entreprises (DGE), les Services des impôts des entreprises (SIE) et les Pôles de recouvrement spécialisé (PRS) participent à la qualité comptable. Le chef de poste, en tant que comptable public, est le garant de la qualité des procédures comptables et des comptes de l'État en vertu de l'article 31 de la LOLF. Par ailleurs, les bureaux de la gestion fiscale sont parfois sollicités dans le cadre de la certification des comptes.

#### ► La tutelle de l'ordre des experts-comptables

En application de l'article 56 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, le ministre chargé de l'économie, des Finances et de la relance exerce la tutelle de l'ordre des experts-comptables. Cette

38 S'agissant de la CVAE, la télédéclaration et le télépaiement sont obligatoires quel que soit le régime d'imposition.
39 La note n° 2014-10-11169 du 17 septembre 2015 relative à la « mise en œuvre de l'obligation de recours aux téléprocédures professionnelles par les collectivités territoriales ».

mission consiste à veiller au respect de la légalité et à garantir le bon usage des prérogatives dont l'ordre est investi et revêt un double aspect de contrôle et de partenariat.

La DGFiP reçoit délégation du ministre pour assurer la tutelle de cette profession réglementée.

À l'échelon national, dans le cadre de cette mission, le ministre est représenté par un commissaire du gouvernement auprès du Conseil national de l'ordre des experts-comptables. Il oriente, dirige, contrôle et coordonne l'action des commissaires régionaux.

À l'échelon régional, la mission de commissaire du gouvernement est confiée au DRFiP. En effet, le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la DGFiP confie cette attribution aux directions régionales des Finances publiques. Toutefois, les commissaires peuvent déléguer, sous leur responsabilité, tout ou partie de leurs fonctions à l'un de leurs collaborateurs ayant de préférence au moins le grade d'administrateur des Finances publiques adjoint (AFIPA).

Le commissaire du gouvernement auprès du Conseil régional de l'ordre exerce des missions :

- d'administration générale de la profession : participation aux instances régionales de l'ordre (Conseil régional, Chambre de discipline, Assemblée générale), approbation et contrôle des décisions du Conseil régional de l'ordre ;
- en matière d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables : de conventionnement avec le professionnel de l'expertise comptable demandeur, de procédure disciplinaire, de répression de l'exercice illégal de la profession comptable et de contrôle qualité sur la profession.

Un guide du commissaire du gouvernement auprès des Conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables est à disposition sur la base documentaire NAUSICAA : Fiscalité/Fiscalité professionnelle/Partenaires externes/experts-comptables / Guide du commissaire.

Le suivi de la profession comptable relève, au niveau central, des attributions du Service de la gestion fiscale, Sous-direction des professionnels et de l'action en recouvrement, bureau GF- 2B.

#### ► Le suivi des Organismes agréés (OA)

L'administration intervient au niveau départemental/régional et national.

##### ◇ Au niveau départemental/régional

Le DDFiP reçoit les demandes d'octroi et de renouvellement d'agrément. Il participe notamment aux délibérations des organes dirigeants de l'OA en matière de budget et de conditions de fonctionnement. Il organise également des entretiens avec les dirigeants de l'OA. Enfin, il communique aux présidents des OA les renseignements nécessaires à ces organismes pour prononcer l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas leurs obligations.

Le DRFiP suit l'ensemble des procédures d'octroi, de renouvellement et de retrait d'agrément. À cet égard, il met en œuvre les procédures de mise en demeure : injonction de remédier aux dysfonctionnements constatés sous peine d'être sanctionné par un retrait d'agrément ou un renouvellement sous condition d'un changement d'équipe dirigeante. Il délivre et renouvelle les agréments, anime et harmonise les conditions d'exercice de la mission et d'application de la réglementation des OA au niveau régional. Il gère la procédure de communication aux dirigeants de l'OA des manquements de leurs adhérents relevés lors d'un contrôle fiscal. La mission de contrôle qualité des OA est centralisée au siège de la DRFiP.

◇ **Au niveau national**

Le bureau GF-2B, au sein du Service de la gestion fiscale, Sous-direction des professionnels et de l'action en recouvrement, est chargé du suivi des OA.

Dans le cadre de la loi de finances pour 2021, la majoration de 25 % des revenus des professionnels pour non-adhésion à un OGA a été supprimée de manière progressive, sur trois années, afin notamment de permettre aux OGA de réorganiser leur modèle économique. Le décret n° 2021-1303 du 7 octobre 2021 relatif aux services fournis par les centres de gestion et associations agréés aux entreprises et professionnels non adhérents et adhérents, étend ainsi les compétences des centres de gestion et associations agréés auprès de tous les professionnels, qu'ils soient adhérents ou non, en leur permettant de fournir de nouveaux services d'assistance en matière de gestion dans plusieurs domaines.

## Organisation

### ► Au niveau central

La sous-direction GF-2 est chargée de la gestion des redevables professionnels et de l'action en recouvrement. Plus spécifiquement, l'organisation est la suivante :

Le bureau GF-2A est chargé de l'animation, de la définition des méthodes de travail et du pilotage des services des impôts des entreprises (SIE) pour la fiscalité professionnelle (à l'exception de la cotisation foncière des entreprises et de la CVAE), de l'accompagnement de la direction des grandes entreprises (DGE), de la maîtrise d'ouvrage pour la maintenance des applications informatiques dédiées : Médoc, TP-CDA (pour la TaSCom), Rebeca, TDFC, Télé-TVA, en liaison avec la DPN pour les applications sous environnement Gespro (Surveillance-relance, Pilotage SIE, ACIS V2...). Il est chargé du suivi des mesures de modernisation, de simplification et de projets transverses.

Le bureau GF-2B a pour mission l'élaboration du droit du recouvrement et le pilotage du recouvrement forcé des impôts des particuliers et des professionnels et des Pôles de recouvrement spécialisé (PRS), l'assistance internationale au recouvrement, le traitement du contentieux du recouvrement et l'activité des huissiers des finances publiques.

Le bureau GF-2C est chargé de la conduite de projets de modernisation des méthodes et des outils de travail et des missions dans la sphère des professionnels, ainsi que de l'animation et du pilotage de la gestion de la CVAE, de l'IFER et de la CFE. Il pilote la gestion (assiette, recouvrement amiable) de ces impôts dans sa composante « entreprise » auprès des SIE (acquisition des informations, imposition, relance, etc) et dans sa composante « collectivités locales » auprès des SFDL (détermination des montants à verser aux collectivités locales (provisoire et définitif). Il assure également la maîtrise d'ouvrage (MOA) des applications d'assiette (TPCDA et TPCSI) des impôts de production des professionnels (CFE/CVAE) et de l'IFER. Il est également maîtrise d'ouvrage de l'application ISTP-Web permettant la réalisation des correctifs de CFE et d'IFER. Il est par ailleurs compétent pour les évolutions du périmètre de la DGE.

La Mission rationalisation des réseaux publics du recouvrement (MRRPR) est chargée de mettre en œuvre l'unification de la gestion et du recouvrement fiscal autour de la DGFiP. À ce titre, elle est chargée de prévoir, mettre en œuvre et suivre les modalités déclaratives à la DGFiP des transferts inscrits en lois de finances de taxes douanières et de certaines taxes collectées par des opérateurs externes qui lui sont transférées.

### ► Au niveau national

Depuis le 1er janvier 2002, la Direction des grandes entreprises (DGE) constitue le guichet unique des groupes et des grandes entreprises (dont le chiffre d'affaires ou le total d'actif brut est

supérieur à 400 millions d'euros) pour l'accomplissement de leurs obligations fiscales déclaratives et de paiement. Elle répond à la spécificité des grands groupes dont les problématiques sont complexes et la gestion fiscale souvent centralisée au sein de l'entreprise tête de groupe. Cette direction gère, en 2022, 49 556 entreprises.

S'inscrivant dans les orientations gouvernementales de relance des dynamiques territoriales locales, de nouveaux services ont été créés, au niveau national :

- le pôle national dédié à la TVA du commerce en ligne situé à Noyon est responsable, depuis le 1er juillet 2021, de la gestion au niveau national du dispositif optionnel du guichet de TVA commerce en ligne (cf. ci-après dans la rubrique « grands projets » : « Mise en place du guichet unique TVA e-commerce ».
- le service national des quitus, poste comptable implanté depuis le 1er janvier 2022 à Denain, est chargé de la délivrance, pour quatre départements expérimentateurs (Moselle, Nord, Bas Rhin et Pas-de-Calais), des quitus fiscaux nécessaires pour obtenir un certificat d'immatriculation lorsqu'un particulier ou un professionnel achète un moyen de transport dans un pays membre de l'Union européenne. À terme, ce service délivrera les quitus pour l'ensemble du territoire.
- le pôle national de soutien au réseau en matière de fiscalité des professionnels (PNSR PRO), créé à Pau depuis le 1er septembre 2021, a pour mission d'assister aux plans techniques et juridiques les directions et les services sur les problématiques liées aux impôts et taxes relevant de la sphère des professionnels. Il sera toutefois chargé, dans un premier temps, de l'accompagnement du transfert des nouvelles taxes principalement en provenance de la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), sous le pilotage de la Mission rationalisation des réseaux publics du recouvrement (MRRPR) rattachée à la Sous-direction GF2.

#### ► Au niveau local

Le Service des impôts des entreprises (SIE) est devenu, à compter du 1er janvier 2006, l'interlocuteur fiscal unique des petites et moyennes entreprises, des professions libérales, des artisans et des commerçants, pour l'ensemble de leurs démarches fiscales. À ce titre, il assure la gestion de l'assiette et du recouvrement amiable des impôts[40], ainsi qu'une partie du recouvrement forcé. Il traite également les remboursements forfaitaires agricoles. Enfin, le service assure la gestion et le recouvrement des impositions supplémentaires ainsi que l'ordonnancement des dégrèvements en matière de CFE/IFER.

Le travail à distance entre plusieurs SIE d'un même département ou entre un SIE et son antenne géographiquement distante est possible depuis 2017 et déjà largement répandu.

Par ailleurs, dans le cadre des relocalisations de services engagées par la DGFiP sur la période 2021-2024, plusieurs nouvelles modalités d'organisation, qui viennent modifier le paysage des SIE, sont progressivement mises en place pour 17 métropoles bien identifiées :

- la création d'antennes extra-départementales de SIE implantées dans des villes de taille moyenne qui prendront en charge à distance une partie des missions des SIE : il pourra s'agir d'actes de gestion, de la surveillance et de la relance des défaillants, des procédures contentieuses et des remboursements, etc. Ces missions seront réalisées sous la responsabilité des directions exportatrices après avoir été choisies par ces dernières parmi un panel de processus. Ces missions pourront être réalisées pour le compte de tout ou partie des SIE du département. Les modalités d'organisation et les liaisons avec les directions d'accueil seront décrites dans une convention.
- la création de dix centres de contact des professionnels qui seront chargés de l'accueil à distance des usagers d'un ou plusieurs départements et qui s'inscrit dans une démarche

40 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), taxes recouvrées comme en matière de TVA, prélèvement à la source (PAS), Impôt sur les sociétés (IS), Taxe sur les salaires (TS), CFE, CVAE, Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), IFER…

de professionnalisation de l'accueil des professionnels, dans la continuité de celle déjà réalisée pour les particuliers.

À l'instar de ce que réalise la DGE pour les entreprises relevant de sa compétence, les SIE :

- gèrent les remboursements de crédits de TVA, les restitutions d'excédent de versement d'IS, de CVAE et les demandes de restitution de crédit d'impôt ;
- assurent également l'exécution comptable des décisions de dégrèvement portant sur des impôts professionnels recouvrés au profit du budget de l'État ou d'affectataires et réceptionnent les demandes de plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée.

Le Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) est un poste comptable à compétence départementale [sauf exception concernant notamment le PRS chargé du recouvrement des créances de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF)] chargés du recouvrement offensif, rapide et pugnace des créances des professionnels et des particuliers, dont le montant, le risque de non-recouvrement ou la complexité des procédures justifient l'intervention de spécialistes. Lorsque les créances des professionnels ou des particuliers remplissent un certain nombre de critères, définis nationalement mais déclinés au plan local, celles-ci sont transférées, par le poste comptable compétent, au PRS.

En outre, depuis 2014, la gestion des dossiers en procédure collective est centralisée au PRS, au sein de la cellule dédiée directement placée sous la responsabilité du comptable.

Au sein du Pôle de gestion fiscale des DR/DDFiP, une équipe est dédiée à l'animation et au pilotage du recouvrement forcé des impôts des particuliers et des professionnels. Le périmètre de ses missions a été défini par la note n° 2010-12-6750 du 21 décembre 2010. Cette équipe a vocation à décliner la politique de recouvrement que le DR/DDFiP met en place au sein de son département, sur la base des circulaires diffusées par l'administration centrale. Il lui appartient d'animer le réseau et d'apporter expertise et soutien à l'ensemble des postes comptables du département (soutien juridique et technique quant à l'opportunité de recourir à des actions lourdes et à l'engagement de ces actions). Elle est également chargée d'instruire les propositions d'admission en non-valeur et, de proposer les éventuelles mises en débet des comptables secondaires. Elle est l'interlocutrice privilégiée de la Direction des créances spéciales du trésor (DCST), notamment en matière d'assistance internationale au recouvrement.

Elle assure également le pilotage de l'activité des huissiers des finances publiques du ressort de la direction. L'huissier des finances publiques est un acteur majeur dans la chaîne du recouvrement forcé. Il est compétent, en phase judiciaire, pour signifier les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires pour le recouvrement des créances dues à un comptable public. Il peut aussi procéder à la signification de propositions de rectification et exercer, à titre accessoire, d'autres activités liées au recouvrement (droit de communication sur place....).

Il n'est recouru aux huissiers de justice, au cours de la phase judiciaire du recouvrement forcé, qu'à titre exceptionnel.

Certaines directions ont fait le choix de créer une division autonome en étendant sa compétence à des produits non fiscaux.

## Outils

### SIE En Ligne

Il permet à l'ensemble des services et acteurs de la sphère des professionnels de disposer désormais d'un site rénové et actualisé, destiné à répondre à l'ensemble des besoins (calendriers, missions, boites à outils, etc. ) avec un fil d'actualité et la mise en ligne de lettres documentaires et de flash infos réalisés par les deux premiers CC Pros et utiles à tous.

### Gespro

Cette application permet la gestion de la population professionnelle et toutes ses obligations fiscales. Elle permet également la saisie des déclarations fiscales en cas de dépôt papier. Elle intègre le module ACIS V2 (Application de Contrôle de l'IS) de liquidation de l'impôt sur les sociétés. Cette application s'appuie sur des référentiels nationaux et offre une vision nationale des dossiers.

### Gestamendes

C'est un module de Gespro qui permet la gestion des amendes d'assiette appliquées aux collecteurs de PAS.

### e-contacts

Cet outil permet le traitement des messages AVISIR de création, déménagement, cessation des entreprises et des alertes PROCOL (Procédures collectives). Les demandes de remboursement de TVA déposées par les sociétés dans les conditions prévues par la directive 2008/9/CE sont désormais visualisables par les agents dans cette nouvelle application. Depuis le 1er janvier 2020, le registre du contentieux des professionnels, créé au sein de l'application E-contacts, remplace Iliad-contentieux pour l'enregistrement du contentieux des services locaux qui gèrent les dossiers des usagers professionnels.

### Surveillance-Relance

Cet outil est utilisé pour la gestion de la défaillance déclarative (détection, relance, surveillance). Il gère la relance des déclarations des revenus professionnels (IS, BIC, BNC, BA, SCM, TS), des déclarations de TVA, des déclarations de taxe sur la valeur vénale des immeubles (TVVI), des déclarations de CVAE et des déclarations de Revenus fonciers des sociétés immobilières (RF).

### Pilotage-SIE

Cet outil permet aux chefs de service et aux directions de définir les critères de charges afin de répartir les travaux, mesurer l'avancement et la qualité des travaux pour la Contribution économique territoriale (CET), le résultat et la CVAE sous la forme de tableaux de bord.

### IS-TP

Cet outil est utilisé pour les correctifs (dégrèvements et rôles supplémentaires) en matière de Cotisation foncière des entreprises et d'Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (CFE-IFER), en cours de migration dans un nouvel environnement web dont l'expérimentation sera conduite dans quelques directions au cours de l'année 2023 ;

### Médoc

Cette application est utilisée pour le recouvrement amiable et forcé ainsi que la comptabilité des SIE. Depuis 2018, l'application Médoc est adaptée en format web.

### RSP

Il s'agit d'une aide au recouvrement forcé. Au cours des années 2016 et 2017, RSP a remplacé MIRIAM pour les services des professionnels (SIE et PRS). Le calendrier de déploiement de RSP dans les services des particuliers, en remplacement de RAR, sera défini courant 2022.

Depuis le printemps 2011, le recouvrement de la CFE/IFER par l'ensemble des SIE, a nécessité l'adaptation des applications suivantes :

- **Rec**

  Application utilisée dans le cadre de la gestion du recouvrement amiable des impôts sur rôles (dont, pour les professionnels, la CFE et la TF).

- **Sispéo**

  Outil de gestion des délais de paiement utilisé pour la phase de recouvrement amiable des impôts sur rôle (dont, pour les professionnels, la CFE et la TF) .

- **THEMIS 2 Thémis-DDFiP**

  C'est un outil de gestion et de pilotage de l'activité des huissiers des finances publiques. Elle permet aux huissiers d'avoir accès à la réception automatisée des saisies interfacées, l'édition des documents destinés aux redevables, la mise à jour des dossiers, l'organisation des tournées et la confection des documents de suivi d'activité. Elle permet aux équipes dédiées d'avoir accès à la création des profils d'huissiers, l'affectation des dossiers de poursuites et le suivi rapproché de leur activité. Par ailleurs, cet outil offre la faculté aux comptables de suivre leurs demandes de poursuites ainsi que d'accéder aux données PVC et aux délégations interrégionales et au bureau métier d'obtenir des données d'activité et des statistiques globalisées en temps réel.

- **PVC**

  Il s'agit d'un outil de gestion des procès-verbaux de carence, intégré dans Thémis 2, qui permet de rendre accessibles aux comptables publics les procès-verbaux de carence établis pour un redevable dans tous les postes comptables du département. L'objectif est d'éviter de faire une nouvelle demande de saisie-vente pour un redevable pour lequel un procès verbal de carence en cours de validité a déjà été établi.

- **Arpeje Web**

  Outil utilisé dans le cadre de la gestion des factures et du suivi de l'activité des huissiers de justice.

## ❖ LES GRANDS PROJETS

### ► Le Prélèvement à la source (PAS)

Le Prélèvement à la source des collecteurs, au même titre que la TVA, a été exclu des mesures de report ou d'étalement des échéances prises pour soutenir les entreprises lors de la crise sanitaire.

Toutefois, la DGFiP a assuré son rôle d'aide aux entreprises en reportant l'application des amendes d'assiette et en neutralisant les majorations de recouvrement.

Les amendes de PAS ont été mises en œuvre à partir des déclarations du mois de septembre 2021 (dépôt attendu en octobre 2021). Toutefois, dans le souci d'accompagner au mieux les collecteurs lors de ce démarrage, des mesures de bienveillance spécifiques ont été mises en place jusqu'au mois de décembre 2022 (dépôt attendu en janvier 2023).

### ► L'unification du recouvrement fiscal au sein de la DGFiP

L'article 199 de la loi de finances pour 2019 a transféré la gestion, le contrôle et le recouvrement des contributions sur les boissons non alcooliques de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) à la DGFiP à compter du 1er janvier 2019. L'article 193 de la même loi a transféré la gestion et le recouvrement de toutes les composantes de la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), à compter du 1er janvier 2020 pour les composantes émissions polluantes, lessives et matériaux d'extraction, et du 1er janvier 2021, pour la composante déchets. En vertu des dispositions de ce même article, les deux opérations de déclaration de la TVA pétrole, TVA collectée et TVA déduite, sont portées sur la déclaration de TVA effectuée auprès de la DGFiP depuis le 1er janvier 2021. Enfin, en vertu de l'article 181 de la loi de finances pour 2020, l'auto-liquidation de la TVA à l'importation est généralisée en 2022 : les montants de TVA collectée et déductible sont portées sur la déclaration de TVA effectuée auprès de la DGFiP. L'article 184 de cette même loi de finances a également transféré la gestion et le recouvrement à la DGFiP des trois taxes intérieures de consommation (TIC) sur l'électricité, le gaz et le charbon depuis le 1er janvier 2022. Selon les dispositions de ce même article et à compter de la même date, la taxe annuelle à l'essieu et la taxe sur les produits phytopharmaceutiques sont gérées et recouvrées par la DGFiP.

### ► Le Portail Pro

Le 17 février 2022, la DGFiP, l'Urssaf et la DGDDI ont déployé un nouveau site, le portailpro.gouv.fr, qui permet aux entreprises et travailleurs indépendants de réaliser, dans un même espace, les déclarations et paiements de leurs impôts et cotisations (fiscales, douanières ou sociales).

Il s'agit d'un service en ligne permettant aux professionnels de réaliser facilement les déclarations et paiements pour les créances publiques de toutes natures.

### ► La facturation électronique

L'ordonnance n°2021-1190 du 15 septembre 2021 a introduit une obligation de facturation électronique pour toutes les entreprises assujetties à la TVA lors de leurs relations commerciales domestiques avec d'autres entreprises également assujetties à la TVA. Cette obligation fera l'objet d'une entrée progressive, selon la taille de l'entreprise, entre le 1er juillet 2024 et le 1er janvier 2026. Le projet de facturation électronique a pour principaux objectifs de simplifier la charge administrative pesant sur les entreprises (pré-remplissage des déclarations de TVA...), de mieux lutter contre la fraude fiscale et de connaître de façon instantanée la conjoncture économique.

### ► La réforme des impôts de production

Afin de favoriser la relance économique et de soutenir la compétitivité des entreprises, l'effort budgétaire de réduction des impôts de production se concentre essentiellement sur la CET.

La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoit, à compter du millésime d'imposition 2021, un abaissement du taux d'imposition à la CVAE à hauteur de la part affectée à l'échelon régional, soit 50 % du produit de la CVAE. Corrélativement, la part de CVAE revenant aux régions est compensée par une fraction de la TVA dès la répartition 2021.

Par ailleurs, pour ne pas pénaliser les entreprises dont la valeur ajoutée peut venir plafonner le montant de contribution économique territoriale (CET), le taux du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée est abaissé de 3 % à 2 %.

L'art. 29 de la loi de finances 2021 (art 1499 du CGI) prévoit la modernisation des paramètres de la méthode d'évaluation de la valeur locative des établissements industriels en réduisant de moitié les taux d'intérêt applicables, depuis 2021, au prix de revient des différents éléments industriels. Les locaux industriels bénéficient ainsi d'une baisse de 50 % de leur imposition en matière de CFE.

Cette diminution est totalement compensée pour les communes et les EPCI.

Le pôle national de soutien au réseau (PNSR) « Actions lourdes » situé à Dax a pour rôle, depuis le 1er septembre 2022, d'assister les directions qui le souhaitent dans la mise en œuvre des actions en recouvrement dans des dossiers complexes. Il pourra notamment mettre en œuvre, pour le compte des directions locales, des actions « lourdes » (actions en recouvrement nécessitant le recours au juge civil) et se voir confier la rédaction des écritures en justice, en lien avec leurs avocats. Il pourra également aider, de manière opérationnelle, les directions locales dans la conduite d'autres actions en recouvrement complexes (ne nécessitant pas le recours au juge).

## ❖ LES SUJETS D'ACTUALITÉ

### ► Dématérialisation des demandes de remboursement de TVA des assujettis établis hors de l'Union européenne (13e directive)

Les assujettis établis hors de l'Union européenne qui ne réalisent pas de livraison de biens ou de prestation de services entrant dans le champ d'application de la TVA française peuvent obtenir le remboursement de la TVA ayant grevé leurs acquisitions faites en France à des fins professionnelles. Le décret n° 2021-507 du 27 avril 2021 modifie l'article 242-0 Z septies de l'annexe II au CGI relatif aux modalités de dépôt de ces demandes de remboursement de TVA.

Depuis le 1er juillet 2021, la souscription, par voie électronique, des demandes de remboursement de TVA « 13e directive » est obligatoire. Les pièces justificatives (coordonnées bancaires, factures et documents d'importation, lorsque la base d'imposition est égale ou supérieure à un montant de 1 000 € ou 250 € pour les dépenses de carburant) sont également transmises de manière dématérialisée en accompagnement de la demande.

Cette procédure vient en remplacement de l'actuel envoi papier du formulaire 3559-SD et de ses pièces justificatives au Service de remboursement de la TVA (SR-TVA) de la Direction des impôts des non-résidents (DINR). Les demandes de remboursement de TVA 13e directive sont déposées par les représentants fiscaux des entreprises étrangères établies hors de l'Union européenne depuis la messagerie sécurisée E-contacts de leur espace professionnel sur impots.gouv.fr.

### ► Téléprocédure de la Taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus en France (TVVI)

Depuis le 1er janvier 2021, la souscription par voie électronique du formulaire n°2746-SD de TVVI est obligatoire. Le service de télédéclaration et de télépaiement de la TVVI est ouvert depuis le 1er avril 2021, via les services en ligne. La date limite de dépôt est fixée au 15 mai.

Cette téléprocédure revêt plusieurs aspects :

- une mise en œuvre complexe pour les entreprises étrangères. L'accès à la téléprocédure requiert en effet des démarches complexes pour les entreprises étrangères : immatriculation au répertoire SIRENE, création de l'espace professionnel, adhésion aux services donnant accès à la télédéclaration et au télépaiement de la TVVI ;
- des mesures de tempérament pour la campagne déclarative 2021. Eu égard aux difficultés rencontrées par les redevables étrangers pour accéder à la téléprocédure, des mesures de tempérament ont été mises en place uniquement pour l'année 2021. La date limite de dépôt au 15 mai 2021 a été maintenue, mais une tolérance pour le dépôt des déclarations au format papier sans pénalisation est appliquée sous conditions.

À ce jour, plus de 10 000 entités sur 15 000 redevables recensés en 2020 sont immatriculées. Près de 7 000 entreprises ont télédéclaré la taxe lors de la campagne déclarative 2021.

Des entreprises continuent de déposer leur déclaration au format papier. Ainsi, les campagnes de sensibilisation et d'immatriculation des entreprises étrangères menées par les SIE depuis mai 2020 (notes 2020-02-3891 du 11/05/2020 et 2020-10-5081 du 29/12/2020) se sont poursuivies.

Depuis 2021 et la mise en place de la téléprocédure de la TVVI, la gestion de la défaillance déclarative est assurée dans l'outil Surveillance-Relance.

### ► Mise en place du Guichet des formalités des entreprises (GFE)

Les articles 1 et 2 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises (PACTE) visent à simplifier les formalités des entreprises :

- en mettant en place un Guichet des formalités des entreprises (GFE) ayant vocation à remplacer tous les Centres de formalités des entreprises (CFE) existants ;
- en créant un registre unique, dénommé Registre national des entreprises (RNE).

La transition progressive vers le GFE a été réalisée de la manière suivante :

- à compter du 1er avril 2021, une première version du GFE a été ouverte à un panel de mandataires afin de réaliser des tests et d'expertiser les évolutions logicielles nécessaires pour le dépôt de liasses. Les mandataires retenus pour cette phase ont un portefeuille majoritairement composé d'entreprises individuelles et plus particulièrement de micro-entrepreneurs ;
- dès le 1er juillet 2021, une nouvelle version du GFE a été rendue accessible pour tous les mandataires qui souhaitent l'utiliser pour déposer leurs liasses CFE ;
- à compter du 1er janvier 2022, l'ouverture à tous les déclarants. Les déclarants peuvent néanmoins continuer à déposer leurs formalités auprès de leur CFE compétent qui conservera temporairement ses attributions. En cas de dépôt d'une formalité auprès d'un SIE, la saisie dans l'application Atene reste inchangée ;
- à compter du 1er Janvier 2023, le GFE devient l'interface unique entre les acteurs économiques et les administrations. Le réseau des CFE disparaît avec la généralisation du GFE.

Les SIE, pour leur rôle de valideur des formalités d'immatriculation des entreprises étrangères sans établissement en France non redevables de PAS et ayant l'obligation de désigner un représentant fiscal, et pour leur rôle d'inscripteur d'office, traiteront les formalités via le portail du GFE.

### ► Mise en place du guichet unique TVA e-commerce

Depuis le 1er juillet 2021, le dispositif paquet e-commerce est entré en vigueur.

Afin de simplifier les démarches des opérateurs et leur éviter de devoir s'immatriculer et payer dans chaque État membre (EM) de consommation concerné, un dispositif communautaire de guichet unique est proposé sur option.

Le dispositif de guichet unique permet de payer et de déclarer, auprès d'un seul État membre d'identification (MSID), la TVA ayant grevé les opérations entrant dans le champ du paquet TVA e-commerce. L'EM d'identification se charge ensuite de transmettre les déclarations et de transférer la TVA correspondante aux États membres de consommation (MSCON).

Le régime OSS-UE (pour One-Stop-Shop UE) s'adresse :

- à tous les opérateurs, établis ou non dans l'UE, pour les ventes à distance (VAD) intracommunautaires ;
- aux opérateurs établis dans l'UE pour la taxation de l'ensemble des prestations de service taxées dans le pays de consommation.

Ainsi, le siège de l'activité est soit l'EM d'identification, soit un des EM d'établissement stable ou un des EM de départ des VAD intracommunautaires.

Le régime OSS non-UE s'adresse uniquement aux opérateurs non établis dans l'UE pour la taxation des prestations de service éligibles. Au titre du régime non UE, l'opérateur conserve le libre choix de l'EM d'identification avec une période d'engagement.

L'IOSS (pour Import One-Stop-Shop) permet aux opérateurs qui y adhèrent de ne plus avoir à s'immatriculer dans chaque EM de consommation afin de déclarer et payer la TVA due. L'opérateur fait le choix d'un État membre d'identification dans lequel il détient un établissement et s'enregistre auprès de son administration fiscale qui lui attribue un numéro IOSS unique, valable dans toute l'Union européenne. Ainsi, c'est uniquement auprès de l'administration fiscale de l'État membre où il se sera inscrit à l'IOSS que l'opérateur déclarera et reversera mensuellement, via le guichet unique, la TVA qu'il aura collectée.

Si l'assujetti est établi dans un pays tiers avec lequel l'Union n'a pas conclu d'accord d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de TVA, il devra désigner un intermédiaire aux fins de l'utilisation du régime d'importation. Cet intermédiaire sera redevable de la TVA et s'acquittera des obligations en matière de TVA prévues par le régime d'importation au nom et pour le compte d'un autre assujetti qui l'a désigné comme intermédiaire.

Les opérations d'importation résultant de ventes à distance réalisées dans le cadre de l'IOSS sont exonérées de TVA à l'importation. Seule la TVA sur la vente à distance collectée lors de la vente par l'opérateur est reversée à l'administration fiscale.

### ► FIBEN

Un accord d'échange de données entre la DGFiP et la Banque de France (BDF) a été conclu le 22 février 2021. Il prévoit que la DGFiP envoie de manière automatisée les données des liasses fiscales des entreprises à la Banque de France afin d'alimenter une base de données d'analyse financière et de cotation des entreprises (fichier bancaire des entreprises : « Fiben »). En échange, la Banque de France donne accès à son fichier à la DGFIP.

Pour la DGFiP, l'accès au FIBEN permet d'améliorer ses missions en matière de prévention des difficultés des entreprises lors des Commissions des chefs des services financiers (CCSF), des Comités départementaux d'examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI), et de recouvrement des dettes fiscales effectuées par son réseau infra-départemental des SIE et des PRS.

Les données du FIBEN seront également intégrées dans les travaux de modélisation mesurant la probabilité de défaillance des entreprises.

# LES AMENDES

## ❖ DESCRIPTION DES PRINCIPALES MISSIONS

La DGFiP assure le recouvrement forcé des Amendes forfaitaires majorées (AFM) et des condamnations pécuniaires (décisions de justice des juridictions). Ce recouvrement est assuré au plan local par les comptables amendes, dans des trésoreries mixtes ou spécialisées.

Le paiement spontané de l'amende forfaitaire s'effectue, soit de manière dématérialisée (Internet, serveur vocal, smartphone), soit par des moyens non dématérialisés (timbre amende, chèque, espèces), soit auprès de tiers (régies de recettes, réseau des buralistes).

Le taux de paiement dématérialisé des amendes forfaitaires est très élevé (+ de 50 % de paiements réalisés par internet ou par smartphone).

L'absence de paiement de l'amende forfaitaire est sanctionnée par l'émission par l'officier du ministère public d'une amende forfaitaire majorée.

### ► Les enjeux et particularités du recouvrement forcé des amendes

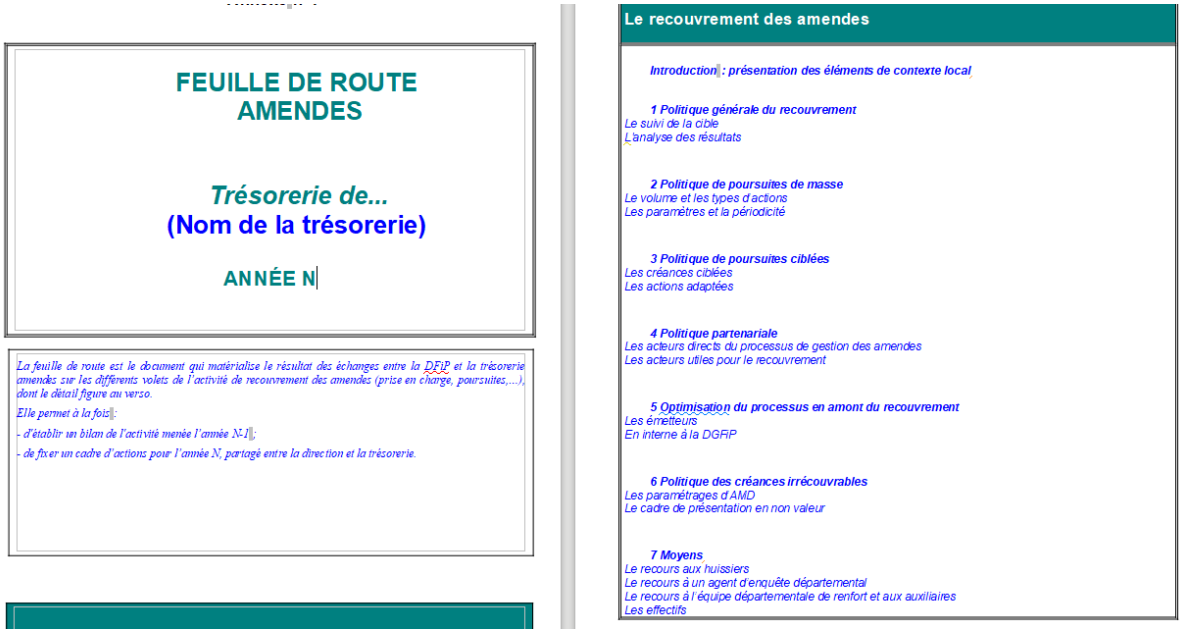
Chaque année, entre 12 et 14 millions d'amendes et condamnations pécuniaires sont émises par les ordonnateurs – officiers du ministère public, tribunaux – et prises en charge par les comptables, pour plus de 2 Md€. Le recouvrement de ces titres par la DGFiP est l'ultime maillon de la chaîne contraventionnelle et pénale. Son efficacité conditionne la réalité de la répression financière des infractions et détermine la crédibilité de l'ensemble du dispositif.

Le comptable chargé du recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires est ainsi le bras armé du procureur ou du juge pour l'application de décisions de justice. Il s'agit, plus fondamentalement, de garantir l'effectivité de l'application des peines prononcées par l'autorité judiciaire et, en définitive, l'égalité des citoyens devant le droit.

Le métier des amendes présente de réelles spécificités, en particulier au regard des caractéristiques des émissions :

- plus de 90 % des créances prises en charge font suite à une absence de paiement spontané en amont ;
- en 2016, près des trois quarts d'entre elles sont d'un montant inférieur à 300 €. Bien que certaines décisions de justice atteignent plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'euros, la grande majorité des créances est donc de faible montant ;
- les émissions sont massives : un flux de 12 à 14 millions de titres émis tout au long de l'année. Elles proviennent d'émetteurs extérieurs multiples (ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, sociétés de transports publics par l'intermédiaire des officiers du ministère public, etc).

En 2021, 7 404 766 saisies à tiers détenteurs ont été réalisées dans le cadre du recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires.



FEUILLE DE ROUTE
AMENDES

*Trésorerie de...*
(Nom de la trésorerie)

ANNÉE N

*La feuille de route est le document qui matérialise le résultat des échanges entre la DFiP et la trésorerie amendes sur les différents volets de l'activité de recouvrement des amendes (prise en charge, poursuites,...), dont le détail figure au verso.*

*Elle permet à la fois :*

*- d'établir un bilan de l'activité menée l'année N-1 ;*

*- de fixer un cadre d'actions pour l'année N, partagé entre la direction et la trésorerie.*

**Le recouvrement des amendes**

***Introduction : présentation des éléments de contexte local***

***1 Politique générale du recouvrement***
*Le suivi de la cible*
*L'analyse des résultats*

***2 Politique de poursuites de masse***
*Le volume et les types d'actions*
*Les paramètres et la périodicité*

***3 Politique de poursuites ciblées***
*Les créances ciblées*
*Les actions adaptées*

***4 Politique partenariale***
*Les acteurs directs du processus de gestion des amendes*
*Les acteurs utiles pour le recouvrement*

***5 Optimisation du processus en amont du recouvrement***
*Les émetteurs*
*En interne à la DGFiP*

***6 Politique des créances irrécouvrables***
*Les paramétrages d'AMD*
*Le cadre de présentation en non valeur*

***7 Moyens***
*Le recours aux huissiers*
*Le recours à un agent d'enquête départemental*
*Le recours à l'équipe départementale de renfort et aux auxiliaires*
*Les effectifs*

#### ► L'activité d'une trésorerie amendes

Les missions de la trésorerie amendes sont celles d'un service de recouvrement, à savoir, l'accueil du public, l'encaissement des paiements, les procédures de recouvrement forcé et la comptabilité.

La création des centres d'encaissement ainsi que l'ouverture des sites internet de télépaiement des amendes et des forfaits de post-stationnement simplifient les démarches des usagers tout en allègeant le travail des agents.

## Organisation

#### ► Au niveau central

Le bureau GF-1C est chargé de la réglementation du recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires. Il organise et anime les services chargés de leur recouvrement et assure le pilotage de l'activité. Il est chargé de la Maîtrise d'ouvrage (MOA) des applications informatiques correspondantes.

#### ► Au niveau local

Le recouvrement des amendes est confié à un poste comptable dans chaque département. Suivant les enjeux financiers, ce poste comptable est, soit spécialisé dans le recouvrement des amendes (Nice, Lille, par exemple), soit il exerce une activité mixte (la gestion de collectivités territoriales et des amendes à Limoges Banlieue par exemple).

## Outils

### ✔ RocSP

Cet outil vise à unifier le recouvrement de l'ensemble des créances du secteur public.

### ✔ AMD

Il s'agit d'une application dédiée au recouvrement des amendes. Si la banque destinataire adhère au dispositif, les mainlevées saisies par les utilisateurs lui sont envoyées automatiquement par flux dématérialisé, aussi bien pour les oppositions administratives automatiques (code action 40) que pour les oppositions administratives manuelles (code action 49). Ces mainlevées ne sont donc plus mises à disposition dans l'application PDFEDIT. Les mainlevées destinées à des banques n'adhérant pas au dispositif des mainlevées dématérialisées continueront d'être mises à disposition dans PDFEDIT pour impression et mise sous pli par les postes comptables.

## ❖ LES GRANDS PROJETS

#### ► L'expérimentation du recouvrement forcé au sein d'une même structure

Elle consiste à confier à une même structure (trésorerie amendes, trésorerie mixte ou SIP) l'ensemble des actions en recouvrement forcé à l'encontre des redevables « multi-produits » (impôts/amendes, amendes/produits locaux) : recherche de renseignements, poursuites et traitement consolidé des demandes du débiteur notamment.

#### ► Le partenariat avec la SNCF

Afin de renforcer le dispositif de lutte contre la fraude dans les transports publics et d'améliorer significativement le recouvrement des amendes forfaitaires majorées (AFM), la DGFiP s'est engagée dans un partenariat avec la SNCF. Dans les 17 postes amendes qui en bénéficient, grâce à l'appui des 18 agents mis à disposition par la SNCF, il a été possible d'atteindre, sur un panel d'amendes, un paiement intégral ou partiel de 34 % des AFM dudit panel. Ce taux est très supérieur à la moyenne habituellement enregistrée (évaluée à 7 %).

#### ► Le Centre de contact « amendes » (CCA) implanté à Épinal

Un centre de contact, ayant vocation à couvrir la région Grand-Est, a été mis en place le 1er septembre 2022 à Épinal.

#### ► L'Assistant digital (AD) « Relevé Banque de France »

L'Assistant digital « Relevé Banque de France » est un outil permettant l'imputation automatique dans l'application AMD d'une partie des virements reçus sur le compte Banque de France des postes comptables. Il analyse les virements reçus à partir des libellés d'opération figurant sur les états COMPAS.

Les résultats obtenus sont actuellement très positifs, avec un niveau d'imputations automatiques variable selon les services concernés mais déchargeant les agents d'une partie de ce travail chronophage de mise en concordance.

#### ► L'interfaçage de CASSIOPEE avec AMD

Concernant le partenariat fondamental avec le ministère de la Justice et les Parquets, la principale avancée à venir est l'interfaçage de CASSIOPÉE avec AMD qui permettra de traiter automatiquement l'enregistrement de 600 000 titres actuellement pris en charge manuellement.

## ❖ LES SUJETS D'ACTUALITÉ

### ► L'apposition d'un datamatrix sur les relevés de condamnation pénales

La DGFiP souhaite apposer un datamatrix sur les Relevés de condamnations pénales (RCP) transmis par les Bureaux de l'exécution (BEX) et qui peuvent faire l'objet d'un paiement immédiat auprès de ces derniers. Cela permettrait d'assurer la gestion et le suivi du paiement, prioritairement à la généralisation des Terminaux de paiement électroniques (TPE). À l'heure actuelle, les retards de transmission des RCP pouvant atteindre plusieurs mois voire plusieurs années, les paiements auprès des BEX par carte bancaire ou chèque génèrent de lourdes difficultés comptables que seule l'accélération de la transmission et du traitement des RCP pourrait corriger.

# LE CADASTRE

## ❖ DESCRIPTION DES PRINCIPALES MISSIONS

Les services du cadastre de la DGFiP sont chargés du recensement de toutes les propriétés bâties et non bâties, de la recherche de leur propriétaire, de la définition des limites cadastrales des propriétés, de leur description et de leur évaluation fiscale.

Le cadastre recoupe essentiellement quatre missions :

- la mission *fiscale*, qui comprend l'évaluation de toutes les propriétés bâties et non bâties en vue d'établir les valeurs locatives cadastrales servant à la détermination des bases des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises ;
- la mission *foncière*, avec l'identification et la description de tous les immeubles bâtis et non bâtis en leur attribuant un numéro de parcelle ;
- la mission *topographique*, qui repose sur la confection du plan cadastral et sa maintenance par la prise en compte des documents modificatifs du parcellaire cadastral établis par des géomètres-experts ;
- la mission *documentaire*, qui consiste en la délivrance des documents cadastraux.

### ► La mission fiscale

L'exploitation des déclarations souscrites par les propriétaires ou les évaluations d'office effectuées par les services, permettent de mettre à jour les valeurs locatives des biens nécessaires pour établir les bases foncières d'imposition des impôts locaux (taxes foncières, taxe d'habitation et cotisation foncière des entreprises). Les bases d'imposition sont calculées après la prise en compte des délibérations des collectivités locales relatives aux exonérations et/ou aux majorations.

Le dispositif de la nouvelle offre de services aux collectivités locales, qui se traduit par une information plus rapide et plus complète, consiste à :

- communiquer les bases prévisionnelles et les allocations pour le 20 février au lieu de mi-mars N et transmettre l'évolution prévisible des bases professionnelles des établissements dominants début septembre au lieu de novembre N+1, dans le cadre d'un objectif global fixé à 90 % depuis 2011, afin de faciliter la préparation des budgets primitifs pour les collectivités ;
- renforcer et mieux coordonner la participation de l'administration aux Commissions communales des impôts directs (CCID) et aux Commissions intercommunales des impôts directs (CIID), par une participation systématique depuis 2011 aux CCID des communes de plus de 10 000 habitants et aux CIID des communautés urbaines et des communautés d'agglomération[41];
- fiabiliser et optimiser les bases de fiscalité directe locale dans le cadre de partenariats avec les collectivités[42].

### ► La mission foncière

La mission foncière permet d'identifier les immeubles et les terrains en leur attribuant un numéro de parcelle et, le cas échéant, un numéro de lot. Elle permet également d'identifier les propriétaires de ces biens ainsi que leurs droits sur les immeubles bâtis et non bâtis. Elle s'appuie essentiellement sur le régime de la publicité foncière et sur la concordance existant entre le cadastre et le fichier immobilier détenu par les Services de la publicité foncière.

41 Depuis le 1er janvier 2017, les CIID n'ont plus d'avis à donner sur les modifications d'évaluation relatives aux locaux professionnels révisés.

42 Cf note n° 2012/06/11526 du 30 novembre 2012 et circulaire GF-3 /CL du 24 mai 2017.

Le rôle de vérification de la régularité foncière des travaux de modification du parcellaire ainsi que la parfaite attribution des nouvelles identifications des parcelles par les services du cadastre contribuent à la sécurité juridique de la propriété.

#### ► La mission topographique

La confection et la maintenance du plan cadastral constituent la mission technique fondamentale du cadastre. La mise à jour du plan cadastral recouvre deux notions bien distinctes : l'actualisation du parcellaire cadastral, qui traduit l'évolution de la propriété foncière (représentation et identification des parcelles), et la mise à jour des autres éléments du plan, tels que les bâtis, qui conforte les travaux fiscaux des services.

Les travaux topographiques s'insèrent dans le Plan d'action cadastral départemental (PACD) qui est la déclinaison locale des orientations nationales en matière de tenue du plan cadastral. La note d'orientation pour le PACD 2019-2020 a été diffusée le 30 octobre 2018.

S'agissant des relations avec les partenaires extérieurs, un plan cadastral à jour et disponible dans un format exploitable par un système d'informations géographiques permet d'offrir aux collectivités locales une cartographique fiable indispensable à la gestion de leur territoire.

Depuis 2010, la DGFiP, le Ministère de la transition écologique et solidaire (MTES) et l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) travaillent à un projet commun de convergence entre le plan cadastral de la DGFiP et la Base de données parcellaire (BD Parcellaire) de l'IGN, appelé Représentation parcellaire cadastrale unique (RPCU), qui deviendra à terme le nouveau plan cadastral français, géré et mis à jour par la DGFiP. Après une expérimentation en 2012 menée dans sept départements, les travaux de constitution de la RPCU ont démarré en 2015 avec une pré-généralisation qui s'est poursuivie en 2017. La généralisation a débuté en 2018.

#### ► La mission documentaire de délivrance des documents cadastraux

Les informations détenues par les services du cadastre sont de deux natures :

- le plan cadastral, qui représente le morcellement de la propriété foncière en France ;
- les données cadastrales littérales, qui recensent et répertorient toutes les informations relatives à l'identification, la description et l'évaluation fiscales des parcelles et des locaux ainsi que l'identité et l'adresse des redevables de la taxe foncière bâtie et non bâtie.

En 2021, 26 510 009 informations cadastrales ont été délivrées par les services de la publicité foncière.

## Organisation

#### ► Au niveau central

Le bureau GF-3A est chargé du pilotage de la mission topographique, de la gestion du plan cadastral et de la diffusion de la documentation cadastrale, de l'animation ainsi que de la maîtrise d'ouvrage et du suivi d'activité de la mission fiscale du cadastre.

#### ► Au niveau local

Les missions topographique et cadastrale étaient gérées par un service spécifique, le Centre des impôts fonciers (CDIF) ou le Bureau antenne du cadastre (BANT), avant d'être transférées aux Centre des impôts (CDI), dans le cadre des opérations de rapprochement entre CDI et CDIF de 2006 à 2008. Les CDI ont été transformés en SIP qui gèrent désormais ces missions sauf dans les cas où elles sont confiées au Pôle de topographie et de gestion cadastrale (PTGC) en charge de la

mission topographique et des relations avec les usagers professionnels du plan (géomètres experts, notaires ...) ou bien au pôle d'évaluation des locaux professionnels (PELP), compétent en matière de gestion des locaux commerciaux et des établissements industriels.

## Outils

### ✔ Mise à jour des informations cadastrales (MAJIC)

Base de données qui renseigne sur les parcelles, les locaux et leurs propriétaires avec pour objectif le calcul de la taxe foncière et l'envoi des avis d'imposition.

### ✔ Logiciel d'aide à la surveillance des changements et à la programmation des opérations de terrain (LASCOT)

Logiciel dédié au suivi du dépôt, par les propriétaires, des déclarations de propriétés bâties.

### ✔ Plan cadastral informatisé (PCI)

Le plan cadastral est un assemblage d'environ 600 000 feuilles ou planches représentant chacune une section ou une partie d'une section cadastrale.

### ✔ L'Intranet Cadastral d'Accueil et de diffusion (ICAD)

L'application ICAD est le principal vecteur interne de consultation et de commande du plan cadastral.

## ❖ LES GRANDS PROJETS

### ► La révision des valeurs locatives

La Révision des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP) prévue par l'article 34 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, s'applique depuis le 1er janvier 2017 en matière de Taxe foncière (TF), de Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et de Cotisation foncière des entreprises (CFE) et, depuis 2018, en matière de Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Les dispositions de l'article 34 précité ont ensuite été transposées dans le Code général des impôts (CGI) par l'article 30 de la Loi de finances rectificative pour 2017 (LFR 2017) du 29 décembre 2017. Cet article prévoit également la mise à jour permanente des seuls coefficients de localisation pour 2018.

**EN SAVOIR PLUS**

L'ensemble des notes relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels sont disponibles sur Nausicaa sous Accueil>Fiscalité>Cadastre>Révision des valeurs locatives des locauxprofessionnels>Généralisation>Notes.

### ► Le service Gérer mes biens immobiliers (GMBI)

Il s'agit d'un nouveau service en ligne proposé aux propriétaires (particuliers et entreprises) avec, en cible, l'affichage de tous les biens immobiliers de la personne physique ou morale concernée ainsi que la possibilité d'effectuer différentes actions (consulter/déclarer).

Ce projet comprend plusieurs volets :

- l'allègement des taches de mise à jour de la TH (volet agents) ;
- la dématérialisation des déclarations des propriétés bâties ;
- la collecte des loyers dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation.

Le déploiement de GMBI se déroule en plusieurs étapes :

- depuis novembre 2020, ouverture de l'espace GMBI (« Consulter ses biens et leurs descriptifs ») et possibilité de déclarer les loyers des locaux d'habitation (révision des valeurs locatives des locaux d'habitation) dans l'espace « Gérer mes biens immobiliers » ;
- au cours du premier semestre 2021, un nouvel outil de surveillance (SURF) a été déployé et l'accès aux déclarations de propriétés bâties dans l'espace « Gérer mes biens immobiliers » a été ouvert.

### ► Le projet Foncier innovant

Il s'agit de recourir au data mining et à l'intelligence artificielle, pour renforcer l'exhaustivité et la fiabilité des bases fiscales et topographiques, dans l'objectif de :

- détecter les biens potentiellement taxables à l'aide d'algorithmes (bâtis, piscines…) et de rapprocher avec les données présentes dans le système d'information de la DGFiP ;
- d'identifier les biens dont la valeur locative est minorée ou majorée.

À la fin du second semestre 2020, ce dispositif a été mis en place dans quelques départements. La généralisation de cet outil est échelonnée à l'ensemble des départements sur les exercices 2021 et 2022.

# LA PUBLICITÉ FONCIÈRE ET L'ENREGISTREMENT

## ❖ DESCRIPTION DES PRINCIPALES MISSIONS

### ► La publicité foncière

La publicité foncière est un service public assuré par la DGFiP. Sa finalité est de garantir la sécurité des transactions immobilières en les portant à la connaissance de tous et en rendant opposables les droits exercés sur les immeubles.

Il s'agit principalement de :

- publier au fichier immobilier les actes et bordereaux dans l'ordre de leur réception tel qu'il est consigné au registre des dépôts, en veillant à cette occasion au respect du formalisme nécessaire pour fiabiliser le contenu du fichier ;
- délivrer, notamment aux rédacteurs d'actes, des renseignements certifiés sur les immeubles avec une profondeur de 50 ans et dans un délai de 10 jours (Code civil, art. 2449).

Lors du dépôt des formalités à publier, des impôts et taxes sont recouvrés.

Chaque année, plus de 13 millions d'opérations sont réalisées par les Services de publicité foncière (SPF), 57% concernant des réponses aux demandes de renseignements. 87,5 % des formalités sont télé@ctées.

La responsabilité civile attachée à l'exécution de la mission est assumée depuis cette date par l'État. Cette évolution majeure place désormais le service comme un poste comptable à part entière dans le pilotage des directions locales. Les activités contentieuses et doctrinales attachées à la mission de publicité foncière, jusqu'alors assurées par l'Association mutuelle des conservateurs (AMC), ont été reprises par l'administration centrale de la DGFiP.

Au 1er janvier 2022, 3 233 emplois (chefs de service compris) permettent de couvrir cette mission. Les services comptent de 7 à 58 agents.

### ► L'enregistrement

La mission d'enregistrement recouvre la réception des actes et déclarations (déclarations de succession, déclarations de don…), leur analyse, la liquidation des droits qui en découlent (droits d'enregistrement à titre onéreux ou gratuit, impôt sur la plus-value des résidents et non-résidents) et la ventilation comptable de ces impôts.

Les actes soumis à enregistrement sont de nature très diverse et peuvent revêtir des formes variées : notariées, sous seing privé, judiciaire ou extra-judiciaire. Ils sont établis et les droits sont acquittés, soit par des professionnels (officiers ministériels, notaires, huissiers de justice, greffiers…), soit par des sociétés, soit par des particuliers.

Les travaux d'enregistrement consistent dans l'analyse juridique des actes et des déclarations, puis dans leur enregistrement dans l'application Fidji Enregistrement (Services de publicité foncière et d'enregistrement et Service départementaux d'enregistrement).

L'enregistrement est réalisé en deux temps :
- pour la délivrance de la formalité de l'enregistrement, après saisie des données d'identification des documents, une date d'enregistrement est attribuée valant date certaine et dans la plupart des cas, une liquidation automatique de la taxation est réalisée ;

- la numérisation des actes qui vont enrichir les applications BNDP (Base nationale des données patrimoniales) ou TSE (Transparence des structures écran), bases indispensables au contrôle fiscal et, parfois, à la rédaction des extraits.

Le service effectue un suivi des paiements différés ou fractionnés, régime permettant aux contribuables remplissant certaines conditions de reporter et d'échelonner le paiement de leurs droits d'enregistrement ou taxe de publicité foncière en utilisant l'application GOLD.

2 389 971 enregistrements ont été réalisés en 2021 (40 % de déclarations de successions et 16 % de déclarations de dons). Ce service a recouvré 836 M€ de droits de mutation à titre onéreux et 18,7 Md€ de droits de mutation à titre gratuit en 2021.

EN SAVOIR PLUS

Toutes les notes relatives à la publicité foncière sont publiées sur Ulysse : http://ulysse.dgfip/metier/fiscalite-du-patrimoine-et-publicite-fonciere-accueil, bloc Bleu « Notes »

### Chiffres clés

| | | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| **Enregistrement (en millions d'euros)** | | | | |
| Taxe spéciale sur les conventions d'assurance | perçue par les collectivités territoriales | 7 602 | 7 916 | 8 262 |
| | au profit d'organismes divers | 1 032 | 1 062 | 1 066 |
| | au profit de l'État | 222 | 336 | 353 |
| Mutations à titre onéreux | | 783 | 642 | 836 |
| Mutations à titre gratuit : donations | | 2 998 | 2 488 | 3 877 |
| Mutations à titre gratuit : successions | | 12 314 | 12 620 | 14 807 |
| Taxe de publicité foncière | droits de mutation à titre onéreux perçus par les collectivités | 12 851 | 12 555 | 15 640 |
| | au profit de l'État | 542 | 515 | 615 |
| Autres recettes et pénalités | | 661 | 489 | 708 |
| TOTAL | | 39 005 | 38 623 | 46 164 |

## Organisation

### ► Au niveau central

Le bureau GF-3B est chargé de l'animation de la publicité foncière, de l'enregistrement et de la fiscalité du patrimoine, ainsi que de la maîtrise des ouvrages des applications afférentes (FIDJI, Patrim, Télé@ctes, BNDP).

### ► Au niveau local

Les SPF assurent la mission de publicité foncière en tenant à jour le fichier immobilier qui recense les éléments juridiques relatifs à l'ensemble des propriétés bâties et non bâties. Ils garantissent ainsi la sécurité juridique des transactions immobilières. Ils enregistrent également les actes notariés, perçoivent les impôts relatifs à ces formalités, et répondent aux demandes d'information des usagers.

Les services de l'enregistrement sont les interlocuteurs des notaires, des particuliers, ou des entreprises, pour l'enregistrement des actes (déclarations de successions, donations, actes des sociétés…).

## Outils

### ✔ FIDJI (Fichier informatisé des données juridiques immobilières)

Cette application informatique permet notamment de mettre à jour le fichier immobilier. Elle enrichit également différentes bases de la DGFiP comme la Base nationale des données patrimoniales (BNDP).

### ✔ BNDP (Base nationale des données patrimoniales)

Toutes les informations « patrimoniales » consignées dans les actes enregistrés par les Services de publicité foncière et de l'enregistrement composent cette base nationale.

### ✔ GOLD

Outil de suivi des paiements fractionnés et/ou différés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

### ✔ PATRIM

Base de données appartenant au gouvernement, qui recense toutes les transactions immobilières enregistrées par l'administration.

### ✔ Télé@ctes

Procédure en vigueur dans les études notariales depuis 2007 permettant la réquisition des états hypothécaires (téléréquisition) et la publication des actes assujettis à publicité foncière (télépublication) par voie électronique.

## ❖ LES GRANDS PROJETS

### ► La simplification des échanges avec les notaires en matière de publicité foncière (télé@ctes, ANF1)

Télé@ctes est une application conçue en partenariat avec le Conseil supérieur du notariat (CSN) pour permettre la dématérialisation des échanges entre les offices notariaux et les SPF. Ouverte fin 2005 dans sa première version, son périmètre et son utilisation effective ont été progressivement élargis.

Afin de promouvoir la dématérialisation, des engagements de télétransmission avaient été arrêtés avec le CSN pour l'ensemble des réquisitions et actes aujourd'hui télé-transmissibles. Depuis le 1er janvier 2018, la transmission des documents par Télé@ctes est devenue obligatoire pour les notaires (décret n° 2017-770 du 4 mai 2017).

Des travaux sont menés depuis 2016 afin de permettre aux offices notariaux d'accéder directement à une copie du fichier immobilier pour leurs demandes de renseignements. Depuis le premier semestre 2019, l'outil est développé progressivement dans l'ensemble des départements. En supprimant des tâches répétitives et chronophages, ANF permettra aux SPF/SPFE de se consacrer à leur cœur de métier, la tenue du fichier et les publications.

Les objectifs de la mission sont d'assurer une grande qualité de service aux usagers. Celle-ci est mesurée au travers de l'indicateur « délai de publication au fichier immobilier (GF-27) » et du repère d'activité GF-24, qui identifie le pourcentage de renseignements délivrés dans les 10 jours.

Ces repères d'activité sont restitués mensuellement et accessibles dans l'application Opéra ainsi que sur ULYSSE Cadres.

En fonction des spécificités du fichier et de l'effectif de chaque service, il appartient au pôle en charge de la fiscalité de :

- prendre en compte les besoins en formation selon le taux de rotation des effectifs ;
- mutualiser le savoir-faire et les bonnes pratiques entre les services du département ou au sein de chaque inter-région ;
- suivre la progression du recours à Télé@ctes et d'identifier les éventuels freins locaux ;
- prendre en charge le suivi du flux des formalités, fortement variable selon les services et directement lié à la conjoncture immobilière. Des contacts peuvent également être engagés avec les préfectures afin d'identifier, par anticipation, les futurs travaux de remaniement et de remembrement ;
- renforcer les bureaux en difficulté par des moyens locaux (Equipe de renfort, auxiliaires) ou en demandant le soutien de la Brigade nationale d'intervention en publicité foncière (BNI-PF) ;
- mettre en place des relations et des échanges réguliers avec la Chambre départementale (ou interdépartementale) des notaires : le développement des échanges dématérialisés entre offices et SPF constitue un enjeu important pour la mission.

Les rencontres locales avec les représentants du notariat, qui s'appuient notamment sur la convention qualité signée entre la direction et la Chambre, doivent permettre de promouvoir le développement de Télé@ctes et d'améliorer la qualité des actes transmis aux services de la DGFiP par une analyse conjointe des taux et des causes de refus et de rejet.

### ► Projets en enregistrement : e-Enregistrement

Dès 2018, des travaux ont été engagés afin de dématérialiser progressivement l'ensemble des procédures liées à l'enregistrement, jusqu'alors réalisées uniquement au format papier. L'objectif est d'offrir aux particuliers la possibilité de déclarer et de payer par carte bancaire ou prélèvement, depuis leur espace « impots.gouv.fr », les droits relatifs à un don manuel ou à une cession de droits sociaux non constatée par un acte. Le service en ligne des déclarations de dons souscrites par les

particuliers a été ouvert en 2021, puis étendu aux déclarations de cessions de droits sociaux non constatées par un acte pour les particuliers (le même dispositif sera offert ensuite aux professionnels).

À cette fin, des modifications juridiques sont intervenues avec la loi de finances 2020 afin de rendre les obligations déclaratives compatibles avec la dématérialisation et de rendre obligatoire, à terme, la déclaration et le paiement en ligne.

## ❖ LES SUJETS D'ACTUALITÉ

### ► Chantiers en cours dans les services de la publicité foncière

À la fois civiliste et fiscale, les missions de publicité foncière et d'enregistrement sont exercées par les Services de publicité foncière (SPF), les Services de publicité foncière et d'enregistrement (SPFE) et les Services départementaux d'enregistrement (SDE). Un mouvement de fusion des SPF, initié en 2018, est en cours. Le réseau des 354 SPF devrait ainsi être ramené à terme à quelque 120 structures, une par département dans la plupart des cas, deux ou trois dans les départements aux enjeux les plus importants.

### ► Création des Services d'appui à la publicité foncière (SAPF) et d'un Pôle national de soutien au réseau (PNSR)

Pour soutenir et renforcer la mission, la DGFiP a crée des SAPF, qui traitent à distance une partie de l'activité des services de publicité foncière, permettant ainsi d'homogénéiser la qualité du service rendu, d'accompagner le dynamisme du marché immobilier et de réduire les délais de publication. Ces SAPF ont notamment une mission de production, en participant à la mise à jour, à distance, du fichier immobilier de SPF et une mission de soutien et d'expertise, à distance également, sur les formalités estimées complexes. Un Pôle national de soutien au réseau (PNSR), créé le 1er septembre 2021 à Chateauroux, a été intégré à l'un des deux premiers SAPF.

### ► Création d'un Service national de l'enregistrement (SNE)

Ce service, implanté à Roanne depuis le 1er mars 2021, a pour fonction de traiter les données dématérialisées concernant les donations, mais aussi les apports d'immeubles, de fonds de commerce, de parts sociales ou d'actions qui sont actuellement publiés, sous forme papier, au service de la publicité foncière. Le SNE a pour objectif de traiter les déclarations dématérialisées liées aux dons de sommes d'argent, aux cessions de droits sociaux et à la transmission dématérialisée par les notaires des déclarations de succession.